

0060197-38.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 5806/2018 - 47º Distrito Policial - Capão Redondo, 1049/2018 - 47º Distrito Policial - Capão Redondo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL SANTOS TRAJANO ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

Em continuidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0060197-38.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0060197-38.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 5806/2018 - 47º Distrito Policial - Capão Redondo, 1049/2018 - 47º Distrito Policial - Capão Redondo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL SANTOS TRAJANO ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

Em continuidade à sentença de fls. 125/130, com as alterações advindas do v. Acórdão de fls. 186/191, já reconhecida a autoria e materialidade do crime de furto simples e, uma vez superada a fase de oferta de proposta de suspensão condicional do processo, passo a redimensionar a pena do acusado.

O réu é primário e não tem antecedentes. Assim, nos termos do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão e em 10 (dez) dias-multa.

Não existindo outras causas modificativas, fixo como definitiva a pena anteriormente imposta.

Pelos mesmos motivos, a pena privativa de liberdade será descontada inicialmente no regime aberto.

Ante o exposto, fica o acusado Rafael Santos Trajano Alves condenado à pena de em 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, por incursão no art. 15, caput, do Código Penal.

Em decorrência do preceituado no artigo 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade imposta pela pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviço à Comunidade.

Dê-se ciência às partes

São Paulo, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA